

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요구

제 목 선박 항해와 관련한 조건 부여 부적정

소관부서 보령지사

조치부서 보령지사

내 용

1. 업무 개요

보령지사에서는 「선박안전법」 제9조에 따라 2024.9.26.부터 2024.11.6.까지 ●●호(선박번호 : DSC-000000, 총톤수 : 10톤, 선박길이 : 10.92미터)등 2척의 선박검사 결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

가) 구명조끼등 비치 점검 관련

「선박구명설비기준」 제101조에 평수구역 이하를 항해하는 제4종선⁴⁾을 제외하고 선박에 비치하는 구명조끼, 방수복 및 노출보호복에는 구명조끼등을 부착하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 기준 부칙 [2016-033호, 2016. 3. 9.] 제2조 제2항에 따르면 현존선에 대하여는 제101조의 개정 규정을 2017년 1월 1일 이후 처음으로 도래하는 정기검사 시부터 적용하게 되어 있다.

또한, 「선박검사지침」 5.1.1-3. 점검표에는 총톤수 2톤 이상 선박길이 12미터 미만의 선박은 같은 지침 [별지 제20호]의 서식을 사용하여⁵⁾ 검사점검표를 작성하고, 같은 지침 5.1.2-5 가호에 따라 해당 검사

4) “제4종선”이란 여객선 이외의 선박으로서 제3종선 이외의 선박을 말한다.

5) 정기검사 또는 제1종 중간검사점검표(평수구역을 항해하는 선박길이 12m 이상) : 별지 제18-1호서식에는 구명

보고서에 첨부하도록 하고 있다.

따라서 선박의 정기 검사에는 해당 검사 점검표에 따라 개정된 구명설비 비치 상태 및 현상 확인을 철저히 하고, 그 결과를 점검표에 작성하여 검사보고서에 첨부하여야 한다.

나) 레이더반사기 설치 점검 관련

「선박설비기준」 제108조의8에 총톤수 20톤 미만의 강제 및 알루미늄 합금제 선박과 총톤수 30톤 미만의 합성수지제 선박 및 목재 선박은 레이더반사기를 선박의 갑판실 상부 등에 견고히 설치하도록 규정하고 있다.

다만 레이더반사기 설치 대상에서 하천, 호소를 항해구역으로 하는 선박과 야간(일몰 30분 후부터 일출 30분 전까지를 말한다) 항해를 하지 아니하는 선박은 제외하도록 규정하고 있다.

「선박검사지침」 1.6.2-3에는 선박검사증서 앞쪽의 항해와 관련한 조건란에는 법에 따른 선박시설기준 또는 다른 법령에 따른 기준을 적용하면서 해당 선박의 감항성을 만족시키기 위한 조건, 예외 규정 또는 면제 규정을 적용하거나 같은 기준에 따라 규정을 달리하게 되는 경우로서 항해를 제한 할 필요가 있는 경우에 한정하여 기재하도록 하고 있다.

따라서 레이더반사기 설치 대상 선박은 설치 상태를 철저히 점검하여 선박의 충돌사고 등을 예방하여야 하고, 레이더반사기 설치를 면제할 때는 선박검사증서 항해와 관련한 조건에 야간항해 금지 문구를 부여하여 소유자, 운영자 및 관계 기관에 검사 정보를 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 [표] “항해와 관련한 조건 부여 부적정”과 같이 선박검사증서 항해와 관련한 조건을 잘못 기재하여 검사 증서를 발급하였다.

[표] 항해와 관련한 조건 부여 부적정

구분	선박명	선박번호	검사종류 (검사일자)	사유
1	○○호	DSR-000000	제1종중간검사 (2024.9.26.)	° 항해구역이 평수(호소, 하천)구역으로 지정되어 있어 레이더반사기 설치 대상이 아님에도 불구하고, “레이더반사기 설치 면제를 조건으로 야간항해를 금지함”이라는 문구를 기재하여 증서 발급함
2	●●호	DSC-000000	제1종중간검사 (2024.11.6.)	° 제2종선으로 구명조끼등 비치와 수량을 점검하였음에도 불구하고, “구명조끼등의 설치를 면제하고 야간항해를 금지함”이라는 문구를 기재하여 증서 발급함

위와 같이 업무를 처리한 원인은 레이더반사기의 경우에는 담당자의 업무착오로 내수면 운항 선박에 대한 설치 제외 대상과 야간항해를 금지하고 설치를 면제하는 규정을 착오해서 발생한 것이다.

그리고 구명조끼등 비치와 관련해서는 「선박구명설비기준」 부칙이 적용되는 정기 검사와 최종 검사에서 이전 선박검사 정보가 연계된 것을 담당자가 확인하지 못한 것이 주요 원인이다.

또한, 해당 사례는 “울산지사 종합감사 결과 공유알림”으로⁶⁾ 유사사례의 재발을 방지할 목적으로 시행한 사실도 있었다.

4. 조치할 사항

- 보령지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기를 바라며, 발급된 선박검사증서를 회수하여 재발급하도록 조치하고,(시정)

6) 여객선 구명조끼등 확인 부적정 [감사실-813(2023.3.30.)]

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 ◇급 ○○○, ◆급 ○○○에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)